

1502551-88.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Comarca: Santa Isabel

Foro: Foro de Santa Isabel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268992/2021 - DEL.POL.STA ISABEL, 20607407 - DEL.POL.STA ISABEL, 1599/21/211 - DEL.POL.STA ISABEL, 2268992 -

DEL.POL.STA ISABEL

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Isabel

Foro de Santa Isabel

1ª Vara

Pça, da Bandeira s/n - Centro - Santa Isabel, Santa Isabel-SP - cep 07500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502551-88.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502551-88.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268992/2021 - DEL.POL.STA ISABEL, 20607407 - DEL.POL.STA ISABEL, 1599/21/211 - DEL.POL.STA ISABEL, 2268992 -

DEL.POL.STA ISABEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAVENA PEDROSO SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Vistos.

O representante do Ministério Público propôs a presente ação penal condenatória em face de RAVENA PEDROSO SANTOS, devidamente qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, em tese, nas circunstâncias de local e tempo descritas na denúncia (01 de outubro de 2021, às 16h50min, na Rua Andorinha, 32, Jardim Cristina, nesta cidade e Comarca de Santa Isabel), trazia consigo, para fornecimento de terceiros, 15 (quinze) pinos,

contendo 23,70g (vinte e três gramas e setenta decigramas) de cocaína; 13 (treze) porções, contendo 20,96g (vinte gramas e noventa e seis decigramas) de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como "maconha"; e 09 (nove) pedras, contendo 1,46g (um grama e quarenta e seis decigramas) de cocaína na forma de crack, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização legal.

Oferecida a denúncia e, não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar, foi determinado o processamento da ação penal (fls. 88). O réu foi devidamente notificado, tendo sido apresentada, por sua defesa, resposta à acusação (fls. 117/120). A denúncia, então, foi formalmente recebida e determinada sua citação (fls. 122).

No curso da instrução, colheu-se depoimento das testemunhas policiais e ao final foi a ré interrogada.

O Ministério Público, em debates, pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A defesa do réu, em memoriais, pugnou pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, formulou pleito de desclassificação e requerimentos destinados a mitigar o rigor de eventual reprimenda.

Eis, em síntese, o relatório.
Fundamento e decido.

O pedido condenatório formulado pelo i. representante do Ministério Público é procedente. As provas colhidas, sob o crivo do contraditório, não deixam dúvidas quanto à materialidade delitiva e quanto à autoria da ré pelo fato a ela imputado.

O auto de exibição e apreensão que instruiu o auto de prisão em flagrante dá conta da apreensão da substância entorpecente descrita na denúncia (fls. 17/18). As substâncias foram submetidas a exame preliminar de constatação, cujo laudo também foi juntado aos autos (fls. 20/25), de modo que constatada sua natureza. A apuração preliminar foi confirmada com o a realização do exame químico toxicológico (fls. 98/100).

A posse da droga pela ré e sua destinação ao tráfico é indubitosa. Nesse sentido a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram os elementos informativos produzidos em sede policial.

Aristongton Donizeti Koenigkam, policial civil ouvido como testemunha em juízo, narrou que estava próximo ao local dos fatos com seu colega policial. A notícia era que Leandro, pessoa foragida, estaria no local dos fatos. Permaneceram em frente à residência, aguardando que alguém saísse do local. Notaram que Ravena ingressou na residência e minutos após saiu. Abordaram Ravena que afirmou não residir na casa, mas era amiga de pessoa que nessa residia. Enquanto chamaria essa amiga, sorrateiramente jogou uma sacola em um bueiro próximo. Os policiais então pegaram a sacola lançada no bueiro e identificaram porções de entorpecentes diversos na sacola. O indivíduo foragido estaria escondido na casa local dos fatos. Leandro foi localizado dias após no mesmo local. A acusada saiu do local com uma bolsa feminina. Ambos os policiais viram o momento em que a ré lançou a sacola no bueiro. No momento, a ré justificou-se afirmando que era apenas usuária. Próximo à residência, há ponto de venda de entorpecentes. Sabe que há ocorrência anteriores em nome de Ravena, mas desconhece o motivo. Sobre a sacola dispensada no bueiro, afirma que Ravena chamaria pessoa que estava na residência. Ravena não estava como pessoa abordada no momento, de modo que aproveitando-se disto, lançou sacola no bueiro, o que chamou a atenção da equipe.

Reginaldo Honorio de Melo, policial civil ouvido como testemunha em juízo,

confirmou depoimento de seu colega. Destaca que Ravena foi abordada no local, após sair da residência que observavam. Os policiais aguardavam indivíduo chamado Leandro, então foragido. Afirma que Ravena disse não ser moradora do local, mas que chamaria a moradora. Neste momento, Ravena, acreditando que os policiais estavam distraídos, sorratamente, lançou sacola em bueiro. Foi bem disfarçadamente que jogou a sacola no bueiro, dando um chute para que caísse corretamente no bueiro. Isso chamou a atenção dos policiais, que recuperaram o entorpecente. Na sacola identificaram entorpecentes variados. A ré afirmou que era usuária de entorpecentes. Na casa estava a esposa do foragido. Não tem certeza, mas acredita que exista ponto de tráfico próximo ao local.

As narrativas são consistentes nos pontos essenciais que envolvem a acusação. Não há contradições substanciais. Não há razões para que a prova seja desconsiderada. A alegação de que a prova estaria circunscrita aos depoimentos prestados pelos policiais não é argumento suficiente a ponto de afastar a procedência da ação penal. Afinal, a lei processual não se vinculou ao regime da prova tarifada segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados. Não há notícias de desvios funcionais anteriores dos policiais de modo que os seus depoimentos assumem importante valor probatório.

Quando do interrogatório judicial, a acusada Ravena Pedroso dos Santos, afirmou que começaria a trabalhar no dia 04. Afirma que tomou vacina de tétano no dia dos fatos. Após sair do posto de saúde, comprou determinada quantidade de entorpecente para si. Sua prima também comprou entorpecente. Colocou o entorpecente todo em sua bolsa. Foi até a residência local dos fatos para deixar um andador. No momento da abordagem, sua prima foi afastada por policiais. Jogou o entorpecente em um bueiro realmente. Porém, afirmou que era usuária e indicou o local em que estava o traficante. Trabalharia em uma empresa Paramount Texteis. Na residência, deixaria um andador de criança para a filha de Bruna. Enquanto deixava o andador, sua prima permaneceu do outro lado da rua. O traficante de quem comprou o entorpecente chamava-se Rafinha e estava em campo de futebol próxima. Seu filho está com sua mãe, atualmente com 1 anos 11 meses. Separou-se do pai da criança e não mais tem contato com esse. Tem em seus antecedentes um tráfico de entorpecentes. Nesta época, ainda não era usuária. A prima da acusada chama-se Alessandra Rodrigues. A acusada encontrou-se por coincidência com sua prima no dia dos fatos quando iria comprar entorpecentes. Esclarece que de sua propriedade era apenas a maconha e da prima da acusada era o restante do entorpecente.

É certo que, além de meio de defesa, a versão do imputado é também meio de prova, razão pela qual impõe-se sua valoração e cotejo com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual. No caso, a negativa apresentada pela ré permaneceu isolada. Não há qualquer indício, mínimo que seja, que confira suporte à versão ofertada em autodefesa. Tentou, é certo, minimizar a sua responsabilidade pelos fatos.

A narrativa acusatória encontra comprovação segura nos autos. A prova testemunhal indica que estava com variedade razoável de entorpecente, tentando desfazer-se desta em bueiro quando abordada.

A versão da acusada, por sua vez, está isolada, de modo que não refuta a imputação regularmente comprovada, bem como não guarda hipótese de probabilidade prevacente. Destaca-se que sua testemunha presencial, qual seja, sua prima, que poderia eventualmente confirmar o ocorrido, não foi arrolada pela defesa e sequer mencionada pelos policiais ouvidos. Igualmente, a defesa não apresentou qualquer prova documental de que a ré iniciaria trabalho regular dias após, a fim de corroborar o afirmado. Ressalta-se, ainda, que a suposta entrega de andador na residência palco do evento também não está comprovada. Trata-se de objeto de porte significativo que necessariamente seria visualizada pelos policiais, o que não foi mencionado por esses.

Não foram produzidas provas aptas a refutar a tese de acusação. Isto é, não há qualquer elemento de prova que refute com dúvida concreta e razoável o juízo de certeza que sobre essa recai.

Em síntese conclusiva, pelas provas produzidas durante o curso do processo, é possível constatar a existência do crime de tráfico. Nesse sentido, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, a variedade e a quantidade evidenciam, de modo patente, que a acusada estava no local para o exercício da traficância. Desse modo, estando comprovadas a materialidade e autoria delitivas, passa-se à individualização das penas de acordo com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e art. 42 da Lei 11.343/06.

Na primeira etapa de dosimetria de pena, o art. 42 da Lei 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, em relação à natureza, quanto mais forte for a droga ilícita, mais grave será a consequência em função da sua utilização. Em relação à quantidade, quanto maior for a quantidade de substâncias entorpecentes ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. No caso, foi apreendida variedade significativa de entorpecente, porém, em quantidade insuficiente à exasperação nesta etapa. Favoráveis as demais circunstâncias judiciais, parte-se da pena base fixada em seu limite mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase de cálculo, presente a circunstância agravante da reincidência, uma vez que a acusada ostentava condenação penal transitada em julgado (certidão cartorária de fls. 52/53) quando do cometimento da presente conduta, não tendo ainda expirado o prazo de cinco anos, contados do cumprimento ou extinção da pena anterior, a pena deverá ser acrescida de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há a agravante apontada na denúncia, uma vez que inexiste correlação entre a situação pandêmica e o crime praticado.

Em terceira etapa de dosimetria de pena, afasto a aplicação da causa de diminuição prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006. Trata-se de acusada reincidente, o que, por si só, obsta a aplicação da causa diminuidora de reprimenda, conforme o texto legal. Ademais, a hipótese dos autos está bem distante da situação mais benéfica desenhada pelo legislador penal, qual seja, a microtraficância. Inviável a redução dos padrões de reprovabilidade penal. Veja-se que o STJ entende que “para a aplicação do privilégio contido no § 4º da Lei 11.343/2006, impõe-se ao agente a primariedade, ter bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa. Evidenciado tratar-se de réu reincidente, ou que se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa, restam ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício.” (STJ. AgRg no HC 335.385/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017). Por isso, a pena definitiva é fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, considerada a quantidade de pena e reincidência, impositiva a fixação do regime inicial fechado como único suficiente para sua reprovação.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes elementos suficientes nos autos para a sua apreciação. É certo que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, determina que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, seja computado para fins de determinação do regime inicial de pena

privativa de liberdade. Contudo, a colocação do réu em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostentam bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, cabendo ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, inc. III, a, e 111, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Esse é o entendimento que prevalece neste E. Tribunal de Justiça: “Aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Inviabilidade. Ausência de elementos suficientes para concessão da benesse. Pleito que deve ser submetido ao Juízo das Execuções Criminais.” (TJSP; Apelação 0008393-56.2017.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019. Igualmente: TJSP; Apelação 0002583-75.2018.8.26.0050; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019. TJSP; Apelação 0037377-59.2017.8.26.0050; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 09/01/2019. TJSP; Apelação 0087705-68.2012.8.26.0114; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018. TJSP; Apelação 0066561-94.2016.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 12ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018. TJSP; Apelação 0001304-10.2016.8.26.0540; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018); TJSP; Apelação 3013679-22.2013.8.26.0564; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018.).

Pelo mesmo fundamento acima, quando da fixação do regime inicial para cumprimento da pena, no presente caso, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Também, não há que se falar em suspensão condicional da pena, na medida em que a reprimenda supera os dois anos (art. 77, caput, do Código Penal).

Quanto ao valor do dia-multa, não há elementos que indiquem possuir o réu boa situação financeira de modo que cada dia é estabelecido em seu menor padrão monetário.

Com supedâneo no exposto, julgo procedente o pedido condenatório, formulado na imputação inicial oferecida pelo i. representante do Ministério Público, titular da ação penal, para CONDENAR a ré RAVENA PEDROSO SANTOS às penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incursão no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Não vislumbro alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão preventiva da imputada, de modo que não lhe faculto o recurso em liberdade. Por certo, “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.” (STJ, RHC 79805/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2017). Neste ponto, “a técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.” STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em

07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Ainda, trata-se de condenada reincidente, o que indica a probabilidade de cometimento de futuros crimes. Já tendo recebido sanção penal anterior, e não ressoacializado, a imputada optou por dedicar-se à transgressão da ordem constituída, razão pela qual sua liberdade representa risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, é a doutrina de Eugenio Pacelli de Oliveira: "Para além do fato de a maioria esmagadora dos países europeus (Alemanha, Espanha, Portugal, etc.) e também dos Estados Unidos incluírem a possibilidade de reiteração criminosa como hipótese de segregação cautelar, é de se observar que a experiência humana não pode ser inteiramente desconsiderada em determinadas situações da vida social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 13a. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 529).

Destaca-se, ainda, que o direito à prisão domiciliar não pode ser reconhecido diante da inexistência de prova inequívoca de que os filhos menores da acusada dependam exclusivamente de seus cuidados, além de ser inegável que, não obstante as obrigações da maternidade para com seus filhos de pouca idade, a situação familiar não a impediu de praticar novo crime de tráfico de drogas após recente cumprimento de pena pelo mesmo delito. Em suma, os efeitos colaterais da prisão sobre a família se devem à falta de responsabilidade da acusada, que agiu em contrariedade à lei, novamente, sem pesar as consequências de seus atos. Não pode a irresponsabilidade que demonstra como mãe ser valorada em seu favor. No caso, a reincidência específica é situação excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar.

Defiro a incineração da droga apreendida, com as cautelas da lei, nos termos do artigo 72 da Lei nº. 11.343/06, oficiando-se ao D. Delegado de Polícia para as providências cabíveis, reservando-se quantidade suficiente para contraprova. Observe-se os arts. 524 a 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Com relação à quantia em dinheiro apreendida, evidente a sua vinculação com o tráfico. Determino o seu perdimento em favor da União. Oficie-se, observado o Comunicado CG Nº. 805/2019.

Condene ainda a acusada ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como demais ofícios necessários. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Ademais, revogado o artigo 393, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Santa Isabel, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA